

1504104-35.2019.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO LOURENCO DA SILVA

Vistos.

BRUNO LOURENÇO DA SILVA (RG: 57.189.523-2, filho de Josemar de Araújo Silva e Ivanilda Lourenço), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque, no dia 24 de maio de 2019, pela manhã, no estacionamento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504104-35.2019.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 13 de setembro de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504104-35.2019.8.26.0344 - Controle: 2019/001679

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO LOURENCO DA SILVA

Vistos.

BRUNO LOURENÇO DA SILVA (RG: 57.189.523-2, filho de Josemar de Araújo Silva e Ivanilda Lourenço), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque, no dia 24 de maio de 2019, pela manhã, no estacionamento de bicicletas do Supermercado São Francisco, situado na Avenida

Doutor Durval de Menezes, 510, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, subtraiu, para si, uma bicicleta estilo Mountain Bike, 18 marchas, avaliada em R\$150,00 (cento e cinquenta reais), pertencente a Roberto de Moraes dos Santos.

A denúncia foi recebida em 17 de junho de 2021 (fls. 152/153). O réu foi citado (fls. 165) e apresentou resposta à acusação (fls. 168/170).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, em seguida, realizado o interrogatório do acusado.

Alegações finais das partes constantes do termo retro.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é improcedente.

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5), auto de avaliação (fls. 19), laudo de fls. 117/126 e pela prova oral colhida em juízo. A autoria, no entanto, é incerta.

A testemunha José de Lima Junior (fls. 32), policial militar, esclareceu, na Delegacia, que, no dia 26 de maio de 2019, realizava patrulhamento quando foi acionado para comparecer à “feira do rolo” que acontece na Zona Sul da cidade, próximo à Igreja Santa Rita. Chegando ao local, a vítima Roberto de Moraes dos Santos relatou que viu o acusado na referida “feira” e o abordou em virtude deste ter subtraído sua bicicleta dois dias antes, pontuando que ele teria praticado o delito no Supermercado São Francisco, localizado na Avenida Doutor Durval de Menezes. Informou que BRUNO não estava mais na posse de sua bicicleta, e a testemunha o conduziu até o plantão policial. Ainda, asseverou o policial militar que soube que o réu furtara outra bicicleta no mesmo local. Salientou, a vítima, que, no dia seguinte, sua namorada viu um menino com sua bicicleta, e tal pessoa lhe informou que havia adquirido o bem por R\$10,00 (dez reais) de outra pessoa. Ainda, por conta própria a vítima diligenciou até os prédios do CDHU e comprou sua bicicleta por R\$15,00 (quinze reais) de volta. Em Juízo, afirmou que foi acionado a comparecer em uma residência com a notícia de que um indivíduo, que havia praticado alguns furtos, entre eles um furto de bicicleta no estacionamento de um supermercado, estava sobre o telhado de uma casa. Pontuou que referido indivíduo não estava mais na posse da res furtiva. Esclareceu que encaminhou as partes até a Delegacia, e todos foram liberados. Destacou que não chegou a ver as imagens das câmeras de segurança. Por fim, disse que BRUNO admitiu a prática de furto de bicicletas informalmente.

O investigador de polícia Guilherme Resstel, em juízo, disse que foi designado pelo Delegado para dirigir-se ao local dos fatos e diligenciar acerca de imagens de câmeras existentes por ali (coleta e seleção de imagens). Asseverou que a notícia chegou com autoria conhecida, motivo pelo qual não teve contato com BRUNO. Pontuou que desconhecia o acusado, explicando que, antes, era responsável por apurar fatos ocorridos na Zona Norte da cidade, sendo certo que, no presente caso, o crime se deu na Zona Sul. Destacou que o réu foi reconhecido pela própria vítima, que, ao tomar conhecimento do furto, em contato com funcionários do Supermercado, em cujo estacionamento sua bicicleta se encontrava, soube que o autor dos fatos seria BRUNO. Afirmou que é possível visualizar com clareza a ação criminosa pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança.

No mesmo sentido, o investigador Casimiro Tadeu da Graça narrou, em juízo, que sua equipe ficou responsável pela análise das imagens captadas pelo circuito de câmeras existente no local. Sobre a autoria, afirmou que a própria vítima, em contato com outras pessoas, soube que BRUNO seria o furtador de sua bicicleta.

O acusado, diante da não localização na fase administrativa (fls. 74), foi qualificado indiretamente (fls. 76). Em seu interrogatório judicial, negou os fatos, afirmando que não furtou bicicleta nenhuma.

Diante da prova produzida na fase judicial, a absolvição é medida que se impõe, eis que o painel probatório é insuficiente para sustentar uma condenação.

Observo que não se duvida da palavra das testemunhas policial militar e investigadores de polícia no sentido de que, por meio da vítima, souberam que o autor dos fatos seria o acusado, salientando que aquela teve essa informação em contato com funcionários do Supermecado, em cujo estacionamento sua bicicleta se encontrava no momento da subtração. Não bastasse, os investigadores, que analisaram

as imagens captadas pelas câmeras de segurança existentes no local, afirmaram desconhecer o acusado, bem como que não tiveram contato com ele nem com a vítima. De se destacar, outrossim, que as imagens juntadas aos autos não são nítidas a ponto de se afirmar que o indivíduo que subtrai a bicicleta se trata de BRUNO, ora acusado, como, inclusive, afirmou um dos investigadores ouvidos em juízo. Assim, considerando que a vítima não compareceu em juízo para dar sua versão, não sendo ouvida sequer pela Autoridade Policial, bem como que nenhum funcionário do Supermercado foi arrolado como testemunha para esclarecer como era possível determinar a autoria do furto, temerário sustentar uma condenação apenas com base naquilo que se ouviu dizer de pessoas não identificadas ("funcionários do Supermercado"), repisando-se que a vítima, única a apontar a autoria (pelo que ouviu dizer), não foi ouvida em qualquer das fases do processo. Ressalte, por fim, que a res furtiva não estava na posse do acusado quando abordado pelo policial militar, sendo certo que a vítima recuperou o bem com um terceiro, que afirmou ter adquirido a bicicleta por valor ínfimo e a revendeu ao proprietário (vítima Roberto).

Ante o exposto, não se comprovando, com a certeza necessária, a autoria do delito, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para ABSOLVER o réu BRUNO LOURENÇO DA SILVA, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita na inicial, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 28 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA